

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5332/2533

นางสาวจินตนา คุ่มวงษ์
นางวนิดา แจวเจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยอ้างว่าที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินน.ส.3 ก. เลขที่ 1206 ของโจทก์ซึ่งซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 993 ซึ่งจำเลยซื้อจากเจ้าของที่ดินเดิม และครอบครองต่อจากเจ้าของที่ดินเดิม น.ส.3 ก. ของโจทก์ออกภายหลัง เฉพาะตรงที่พิพาททับที่ดินจำเลย โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองที่พิพาท โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองซึ่งหมายความว่า ที่ดินตาม น.ส.3 ก. ของจำเลยเป็น น.ส.3 ก. ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เคยมีการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล โจทก์จะอ้างสิทธิว่าเป็นที่ดินที่โจทก์ซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลไม่ได้ ซึ่งโจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า น.ส.3 ก. ของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะออกทับ น.ส.3 ก. ของโจทก์ข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติทางใดทางหนึ่ง และตามฟ้องโจทก์ไม่ได้กล่าวหาว่าจำเลยรู้ถึงการขายทอดตลาดที่ดินน.ส.3 ก. ของโจทก์ ซึ่งมีอาณาเขตมาทับที่ดินตาม น.ส.3 ก. ของจำเลย จำเลยจึงไม่ได้ไปร้องขอตีพิมพ์หรือไปคัดค้านการขายทอดตลาด อันเป็นเรื่องที่จะต้องฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเสียก่อน การที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วฟังว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่พิพาทจึงไม่ชอบ

จำเลยขอเพิ่มเติมว่า ที่พิพาทได้มาโดยสุจริตหรือไม่เพียงใดปรากฏว่า จำเลยให้การไว้ตอนแรกว่า "โจทก์บกพร่องไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ชอบที่จะไปร้องขอคืนเงินจากกองพิทักษ์ทรัพย์..."ซึ่งหมายความว่าโจทก์ไม่ทราบว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยชอบ เพราะความบกพร่องของโจทก์ที่ไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อ แต่ในตอนต่อมาจำเลยกล่าวในคำให้การว่า "โจทก์ทราบดีว่าที่ดินเป็นของจำเลยโดยชอบ โจทก์ได้ร้องต่อผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์บังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดีให้กันค่าขายที่ดินไว้ก่อน..." จึงเป็นคำให้การที่ขัดกันเองในตัวเองไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีประเด็นที่จะสืบในเรื่องความสุจริตของโจทก์ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของจำเลยข้อนี้ชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๒๐๖ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา โดยซื้อมาจากการขายทอดตลาดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อมาจำเลยและบริวารได้เข้าล้อมรั้วและปลูกโรงเรือนใน ที่ดินของโจทก์ส่วนหนึ่งตามแผนที่ส่งเขปเอกสารท้ายฟ้อง ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยออกไปจากที่ดินและชำระค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นที่ดินตามน.ส.๓ก. เลขที่ ๙๙๓ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของจำเลย มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๖ตารางวา ตามสำเนา น.ส.๓ก.เอกสารท้ายคำให้การ จำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ต่อจากเจ้าของเดิมมาเกิน ๑๐ ปีแล้ว น.ส.๓ก.เลขที่ ๑๒๐๖ เป็น น.ส.๓ก. ที่

ออกทับ น.ส.๓ก.ของจำเลยโดยไม่ชอบโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน โจทก์และนายสุวัชรจันทร์ประเสริฐ ซึ่งเป็นเจ้าของ น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ ไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามฟ้องมาก่อนเลย เพียงแต่ยึดถือ น.ส.๓ก.ไว้เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทนี้ โจทก์บกพร่องไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทราบดีว่าที่ดินตามฟ้องเป็นของจำเลยโดยชอบ เนื่องจากโจทก์ได้ร้องต่อกรมบังคับคดีให้กันค่าขายที่ดินไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย และกรมบังคับคดีก็ยังไม่ได้แบ่งเงินค่าขายทอดตลาดให้แก่เจ้าหนี้ นายสุวัชร จันทร์ประเสริฐเจ้าของ น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ ไม่ฟ้องเพื่อเอาคืนภายใน ๑ ปี นับแต่ถูกแย่งการครอบครอง โจทก์ผู้ซื้อที่ดินมาภายหลังย่อมไม่มีสิทธิฟ้องเช่นกัน จำเลยได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกโฉนดที่ดินพิพาท โจทก์ได้ไปคัดค้านเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑และกลับขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินพิพาทเสียเองเป็นการโต้แย้งสิทธิของจำเลย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่า ที่ดิน น.ส.๓ก.เลขที่ ๙๙๓ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นของจำเลย ให้เจ้าพนักงานที่ดินเพิกถอน น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ซึ่งออกทับ น.ส.๓ก. เลขที่ ๙๙๓ ของจำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ซื้อที่ดินตามฟ้องมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจากการขายทอดตลาดของศาล ที่ดิน น.ส.๓ เลขที่ ๙๙๓เป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ ของโจทก์ และน.ส.๓ก.เลขที่ ๙๙๓ เป็น น.ส.๓ก.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะได้ออกทับ น.ส.๓ก.เลขที่ ๑๒๐๖ ซึ่งได้ออกไว้ก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕๑๕

วันที่สองสถานศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาท ๒ ข้อ คือ

ข้อ ๑. ที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๙๙๓โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

ข้อ ๒. โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยหรือไม่ เพียงใด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ประเด็นข้อ ๑ พอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานโจทก์จำเลย ส่วนประเด็นข้อ ๒ ให้โจทก์นำสืบก่อน

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขอสละประเด็นเรื่องค่าเสียหายไม่ติดใจสืบพยาน จำเลยยื่นคำร้องขอให้สืบพยานในประเด็นข้อ ๑ และขอเพิ่มเติมประเด็นอีก ๒ ข้อ คือ ข้อ ก. ที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจากการขายทอดตลาดคือที่ดินพิพาท ข้อ ข.ที่ดินพิพาทได้มาโดยสุจริตหรือไม่เพียงใด ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของจำเลยแล้วพิพากษาขับไล่จำเลย และยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น โดยจำเลยได้โต้แย้งคำสั่งไว้แล้วตามคำแถลงคัดค้านลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลชั้นต้นเพิ่มประเด็นและมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเป็นการชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท อ้างว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์เนื่องจากที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ ซึ่งโจทก์ได้มาโดยการซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากโจทก์ซื้อมาแล้วจำเลยและ

บริวารได้เข้ามาล้อมรั้วและปลูกโรงเรือนในที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การแก้คดีและฟ้องแย้งมาในคำให้การด้วยว่าที่พิพาทเป็นที่ดินของจำเลยมิใช่เป็นที่ดินตามน.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ ของโจทก์ อ้างเหตุว่าที่พิพาทเป็นที่ดินตามน.ส.๓ก. เลขที่ ๙๙๓ ซึ่งจำเลยซื้อมาจากเจ้าของเดิมและเข้าครอบครองทำประโยชน์ต่อจากเจ้าของเดิม จำเลยจึงมีสิทธิครอบครองน.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ เป็น น.ส.๓ก. ที่ออกภายหลังเฉพาะตรงที่พิพาทออกทับที่ดินตาม น.ส.๓ก. เลขที่ ๙๙๓ ของจำเลยโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน นายสุวัชร จันทร์ประเสริฐ เจ้าของ น.ส.๓ก.เลขที่ ๑๒๐๖ กิติโจทก์ก็ดีไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่พิพาทมาก่อนเลยเพียงแต่ยึดถือ น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ ไว้เท่านั้น ทั้งนายสุวัชรและโจทก์จึงไม่เคยมีสิทธิครอบครองที่พิพาท ศาลฎีกาเห็นว่าตามข้ออ้างของจำเลยดังกล่าวหมายความว่า ที่ดินตาม น.ส.๓ก. เลขที่ ๙๙๓ เป็น น.ส.๓ก. ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เคยมีการประกาศขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาล โจทก์จะอ้างสิทธิว่าเป็นที่ดินที่โจทก์ซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลไม่ได้ ซึ่งโจทก์ก็ได้ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าน.ส.๓ก. เลขที่ ๙๙๓ ของจำเลยเป็น น.ส.๓ก. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะได้ออกทับ น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ ของโจทก์ ซึ่งได้ออกไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เป็นที่ยุติในทางใดทางหนึ่งและตามฟ้องโจทก์ไม่ได้กล่าวหาว่าจำเลยรู้ถึงการขายทอดตลาดที่ดินน.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๐๖ ซึ่งมีอาณาเขตมาทับที่ดินตาม น.ส.๓ก.เลขที่ ๙๙๓ ของจำเลย จำเลยจึงไม่ได้ไปร้องขอตีพิมพ์หรือไปคัดค้านการขายทอดตลาด อันเป็นเรื่องที่จะต้องฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเสียก่อน การที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วฟังว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่พิพาทตาม น.ส.๓ก.เลขที่ ๙๙๓ จึงมิชอบ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้น

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ขอเพิ่มเติมประเด็นข้อ ข. ที่ว่าที่พิพาทได้มาโดยสุจริตหรือไม่ เพียงใด ที่จำเลยขอให้เพิ่มเติมนั้น ศาลฎีกาตรวจดูคำให้การของจำเลยแล้วจำเลยให้การไว้ตอนแรกว่า "โจทก์บอกพร่องไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อว่าที่ดินพิพาทเป็น

ของจำเลยโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ชอบที่จะไปร้องขอคืนเงินจากกองพิทักษ์
ทรัพย์..."ซึ่งแปลความหมายได้ว่า โจทก์ไม่ทราบว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยโดยชอบ
เพราะความบกพร่องของโจทก์ที่ไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อแต่ในตอนต่อมาจำเลยกล่าว
ในคำให้การว่า "โจทก์ทราบดีว่าที่ดินเป็นของจำเลยโดยชอบ โจทก์ได้ร้องต่อผู้อำนวยการ
การกองพิทักษ์ทรัพย์บังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดีให้กันค่าขายที่ดินไว้
ก่อน..."จึงเป็นคำให้การที่ขัดกันเองในตัวเองไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดว่าจำเลยยอมรับหรือ
ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๗
วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีประเด็นที่จะสืบในเรื่องนี้ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของจำเลย
ข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยในประเด็นข้อ ๑
และยกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยในประเด็น
ข้อ ๑ ให้สิ้นกระแสความเสียก่อนแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นางสาวสิริกานต์ มีจุล

ศาลอุทธรณ์ - นางดวงมัลย์ ศิลปอาชา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ